

Política de Privacidad de SGP

Última actualización: 8 de setiembre de 2026.

La Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay informa de manera clara cómo recolecta, utiliza, conserva, comparte y protege los datos personales tratados a través de su sitio web, plataforma de licenciamiento, formularios digitales, canales de atención y servicios relacionados.

Esta Política se aplica a clientes, responsables de establecimientos, organizadores de eventos, productores fonográficos, artistas, sellos, representantes, proveedores, usuarios de la plataforma y demás personas físicas cuyos datos sean tratados por SGP.

1. Identidad y datos de contacto del responsable

Responsable del tratamiento: Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay - SGP

Domicilio: Juan XXIII casi Tte. 1ro. Dr. Vicente Oddone, Edificio Sky Park Torre 2, Piso 18.

RUC: 80024663-2

Correo electrónico: administracionsgp@sgp.com.py

Teléfono: (0972) 113 556

Las consultas y solicitudes relacionadas con datos personales deberán remitirse preferentemente al correo indicado, con el asunto “Protección de datos personales”.

2. Marco aplicable

SGP trata los datos personales de conformidad con la Constitución Nacional, la Ley N.º 6534/2020 de Protección de Datos Personales Crediticios cuando resulte aplicable, la Ley N.º 7593/2025 de Protección de Datos Personales en la República del Paraguay desde su entrada en vigor, la Ley N.º 4868/2013 de Comercio Electrónico, las normas de defensa del consumidor y las demás disposiciones vigentes aplicables.

Durante el periodo previo a la entrada en vigor plena de la Ley N.º 7593/2025, SGP podrá adoptar anticipadamente sus principios y estándares como medidas de adecuación y buena práctica.

3. Datos personales que podemos tratar

Datos de identificación y representación: nombre, apellido, cédula de identidad, RUC, razón social, representante legal, cargo, firma, poderes, mandatos y documentación respaldatoria.

Datos de contacto: domicilio, ciudad, teléfono, correo electrónico y canales utilizados para comunicarse con SGP.

Datos comerciales y contractuales: información del establecimiento, rubro, ubicación, capacidad, modalidad de uso de música, eventos, fechas, horarios, responsables, solicitudes, licencias, contratos, cotizaciones, comprobantes y comunicaciones.

Datos de pago y facturación: datos necesarios para facturar, registrar, verificar y conciliar operaciones, incluidos importe, moneda, fecha, identificación de la transacción, estado del pago y medio utilizado en forma parcial o enmascarada.

Datos de productores fonográficos y titulares de derechos: identificación, representación, catálogos, repertorios, fonogramas, sellos, contratos, mandatos, declaraciones, documentación legal y cuentas bancarias necesarias para registros, liquidaciones o distribución de derechos.

Datos técnicos y de uso: dirección IP, identificadores de dispositivo o sesión, navegador, sistema operativo, fecha y hora de acceso, páginas consultadas, registros de actividad, cookies y tecnologías similares.

Datos de comunicaciones: consultas, reclamos, solicitudes de soporte y mensajes enviados por formularios, correo electrónico, teléfono, WhatsApp u otros canales oficiales.

Datos de seguridad y prevención de fraude: registros de acceso, intentos de autenticación, alertas técnicas, evidencia de aceptación y demás información necesaria para proteger los sistemas y operaciones.

SGP no solicita datos sensibles salvo que sean estrictamente necesarios, exista una base legal habilitante y se adopten medidas reforzadas de protección. El usuario deberá evitar incluir datos sensibles innecesarios en formularios, mensajes o documentos adjuntos.

4. Origen de los datos

SGP puede obtener los datos:

Directamente del titular, mediante formularios, solicitudes, contratos, pagos, comunicaciones o uso de la plataforma.

De su representante, empleador, empresa, establecimiento, organizador, productor, sello o entidad con la que mantenga una relación vinculada a la gestión solicitada.

De proveedores de pagos, soporte, seguridad, mensajería u otros servicios utilizados para ejecutar o verificar una operación.

De entidades de gestión colectiva, mandantes, sociedades homólogas, organismos nacionales o internacionales y demás entidades vinculadas con la administración o defensa de derechos.

De registros y fuentes de acceso público, siempre que la consulta y utilización sean lícitas, pertinentes y proporcionales.

Cuando los datos no hayan sido obtenidos directamente del titular, SGP informará su origen cuando corresponda y sea legalmente exigible.

5. Finalidades y bases legales

SGP podrá tratar los datos personales para las siguientes finalidades y conforme a las bases legales indicadas en cada caso:

Gestión de licencias y solicitudes. SGP tratará los datos para tramitar, calcular, emitir, renovar, registrar y verificar licencias para establecimientos, eventos y otros usos administrados por la Entidad. Este tratamiento se basará, según corresponda, o por el interés legítimo de SGP.

Facturación, pagos y cobranzas. SGP utilizará los datos para emitir comprobantes, registrar pagos, conciliar operaciones, gestionar vencimientos y ejercer derechos de cobro. Las bases legales serán el cumplimiento de obligaciones las normas legales y tributarias y el ejercicio regular de derechos en procedimientos administrativos, judiciales o extrajudiciales.

Gestión de productores y repertorios. SGP tratará la información necesaria para verificar la representación y titularidad, registrar repertorios y fonogramas, administrar mandatos, efectuar liquidaciones y distribuir derechos. Este tratamiento podrá fundarse en las DDJJ de repertorio de los productores, mandatos, obligaciones legales y en el interés legítimo relacionado con la administración y defensa de los derechos objeto de gestión colectiva.

Atención y soporte. Los datos serán utilizados para responder consultas, reclamos, solicitudes de asistencia y requerimientos de documentación. El tratamiento podrá basarse en las medidas solicitadas por el titular, en la relación de representación o el interés legítimo de SGP en brindar atención y mantener registro de las gestiones realizadas.

Cumplimiento y defensa de derechos. SGP podrá tratar los datos para cumplir obligaciones legales, contables, tributarias, regulatorias, administrativas y de fiscalización, así como para formular, ejercer o defender reclamos.

Seguridad y prevención de fraude. SGP podrá utilizar los datos necesarios para proteger la plataforma, verificar operaciones, detectar accesos o usos indebidos, prevenir fraudes y gestionar incidentes de seguridad. Este tratamiento se basará en el interés legítimo de SGP de proteger sus sistemas, operaciones, usuarios y titulares de derechos.

Comunicaciones operativas. SGP podrá enviar información relacionada con solicitudes, licencias, pagos, vencimientos, renovaciones, documentación pendiente, seguridad y cambios relevantes del servicio. Estas comunicaciones podrán basarse en el cumplimiento de una obligación legal o el interés legítimo de SGP en administrar los derechos de los titulares.

Comunicaciones promocionales. SGP podrá enviar campañas, beneficios, actividades o novedades que no sean indispensables para prestar el servicio cuando exista una base

legal válida. Cuando corresponda, solicitará el consentimiento del destinatario y ofrecerá un mecanismo sencillo para oponerse o solicitar la baja.

Mejora y analítica. SGP podrá medir el rendimiento y mejorar la seguridad, trazabilidad y experiencia de uso de sus servicios digitales. La analítica estrictamente necesaria podrá basarse en el interés legítimo de SGP; las tecnologías no esenciales que requieran autorización se utilizarán únicamente después de obtener el consentimiento correspondiente.

Cuando SGP fundamente un tratamiento en su interés legítimo o en el de un tercero, tratará únicamente los datos estrictamente necesarios, considerará las expectativas razonables del titular y adoptará medidas para evitar que sus derechos y libertades fundamentales resulten indebidamente afectados. El titular podrá oponerse a dicho tratamiento por motivos relacionados con su situación particular.

6. Consentimiento y retiro

Cuando el tratamiento se base en el consentimiento, este será previo, libre, informado, específico e inequívoco y se obtendrá mediante una declaración o una acción afirmativa. SGP conservará evidencia suficiente de su otorgamiento.

El titular podrá retirar el consentimiento en cualquier momento por un medio sencillo y gratuito, sin afectar la licitud del tratamiento realizado antes del retiro. Retirar el consentimiento no impedirá los tratamientos que deban continuar por contrato, obligación legal, ejercicio de derechos u otra base legal válida.

La aceptación de los Términos y Condiciones, el conocimiento de esta Política y el consentimiento para comunicaciones promocionales o cookies no esenciales se solicitarán separadamente cuando corresponda.

7. Pagos y datos financieros

Las operaciones de pago podrán ser procesadas por proveedores externos. SGP podrá recibir información limitada para identificar, confirmar y conciliar la operación, como el importe, moneda, fecha, estado, identificación de transacción y medio de pago parcial o enmascarado.

SGP no solicita ni almacena claves bancarias, códigos de seguridad CVV o CVC ni datos completos de tarjetas. Estos datos son tratados directamente por el proveedor de pagos conforme a sus propias condiciones y política de privacidad.

8. Destinatarios y encargados

SGP podrá comunicar o permitir acceso a datos personales, en la medida estrictamente necesaria, a:

Proveedores de alojamiento, base de datos, mantenimiento, soporte, correo, mensajería, CRM, almacenamiento, analítica y seguridad informática.

Pasarelas de pago, procesadores, entidades financieras, emisores e intermediarios necesarios para completar o verificar operaciones.

Asesores legales, contables, tributarios, auditores y consultores sujetos a confidencialidad.

Autoridades judiciales, administrativas, tributarias, regulatorias o de fiscalización, cuando exista obligación legal o requerimiento válido.

Entidades vinculadas a la gestión colectiva, sociedades homólogas, mandantes, representados y organismos nacionales o internacionales cuando sea necesario para administrar, recaudar, distribuir, controlar o defender derechos.

Los proveedores que actúen por cuenta de SGP deberán ofrecer garantías suficientes y estarán sujetos a contratos u otros instrumentos escritos que regulen el objeto, duración, naturaleza, finalidad, categorías de datos, medidas de seguridad, confidencialidad y demás obligaciones aplicables. Algunos destinatarios, como entidades financieras o autoridades, podrán actuar como responsables independientes.

9. Transferencias internacionales

Algunos proveedores tecnológicos, servicios de alojamiento, almacenamiento, soporte, comunicación o entidades vinculadas a la gestión colectiva pueden encontrarse fuera de Paraguay o tratar datos desde otras jurisdicciones.

SGP realizará estas transferencias cuando el país u organización de destino ofrezca un nivel adecuado de protección o cuando existan garantías apropiadas, cláusulas contractuales, normas vinculantes, consentimiento u otra habilitación legal. Antes de contratar o transferir datos, SGP evaluará el destino, la finalidad, las categorías de datos, los destinatarios y las medidas de protección aplicables.

El titular podrá solicitar información adicional sobre los destinatarios, países o garantías utilizadas escribiendo al correo de contacto indicado en esta Política, sin perjuicio de la protección de secretos comerciales, medidas de seguridad y derechos de terceros.

10. Conservación y eliminación

SGP conservará los datos durante el plazo necesario para la finalidad informada y, posteriormente, durante los plazos legales, contractuales, tributarios, contables, probatorios o de prescripción que resulten aplicables.

Las licencias, contratos, facturas, pagos, cobranzas y comprobantes se conservarán durante la relación y los plazos legales o probatorios correspondientes.

Los datos de repertorio, titularidad, representación, mandatos, liquidaciones y distribución se conservarán mientras subsista la gestión y durante el plazo necesario para atender reclamos o acreditar derechos.

Las consultas y solicitudes de soporte se conservarán hasta su resolución y durante un periodo posterior razonable para seguimiento y defensa.

Los datos de marketing se tratarán hasta que el titular retire su consentimiento, solicite la baja o se oponga, sin perjuicio del registro mínimo necesario para respetar la exclusión.

Los registros técnicos y de seguridad se conservarán durante periodos limitados y proporcionales a las necesidades de auditoría, prevención e investigación.

La duración de las cookies se informará en el panel o Política de Cookies disponible en el sitio.

Cumplida la finalidad y los plazos aplicables, los datos serán suprimidos, anonimizados o bloqueados de forma segura según corresponda.

11. Derechos de los titulares

El titular o su representante debidamente acreditado podrá solicitar:

Acceso a sus datos y a la información sobre su tratamiento.

Rectificación de datos falsos, erróneos, incompletos o desactualizados.

Supresión cuando los datos ya no sean necesarios, el tratamiento sea ilícito o proceda por otra causa legal.

Oposición al tratamiento, especialmente cuando se base en interés legítimo o tenga fines promocionales.

Portabilidad de los datos cuando resulte legal y técnicamente aplicable.

Retiro del consentimiento, cuando esa sea la base del tratamiento.

Revisión humana cuando corresponda frente a una decisión automatizada que produzca efectos jurídicos o lo afecte significativamente.

La solicitud deberá enviarse a operaciones@sgp.com.py, indicando nombre, documento de identidad, medio de contacto, derecho que desea ejercer y datos suficientes para localizar la información. SGP podrá solicitar información adicional razonable para verificar la identidad o representación, evitando recolectar datos innecesarios.

El procedimiento será sencillo, accesible y gratuito. SGP responderá dentro del plazo establecido por la normativa aplicable y, desde la entrada en vigor de la Ley N.º 7593/2025, dentro de un máximo de treinta días corridos, salvo que la reglamentación disponga un plazo menor.

Las solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas podrán recibir el tratamiento excepcional permitido por la ley. SGP deberá justificar esa decisión y conservar registro de la solicitud, la respuesta y sus motivos.

Si el titular considera que su solicitud no fue atendida adecuadamente, podrá recurrir ante la autoridad de control competente una vez habilitados sus canales, promover la acción de hábeas data o ejercer las demás acciones administrativas y judiciales disponibles.

12. Seguridad e incidentes

SGP aplica medidas técnicas y organizativas proporcionales al riesgo para proteger los datos contra pérdida, destrucción, alteración, acceso, uso o divulgación no autorizados. Estas medidas pueden incluir gestión de accesos, autenticación, registros de actividad, cifrado cuando corresponda, copias de seguridad, capacitación, confidencialidad, gestión de proveedores y revisión periódica de controles.

Ningún sistema es absolutamente invulnerable. Ante un incidente, SGP aplicará su procedimiento de respuesta, adoptará medidas de contención y mitigación y conservará registro de lo ocurrido. Cuando la normativa lo exija, notificará a la autoridad de control y, en su caso, a los titulares afectados dentro del plazo legal correspondiente, que bajo la Ley N.º 7593/2025 no podrá exceder de setenta y dos horas desde que se tome conocimiento del incidente.

13. Cookies y tecnologías similares

El sitio podrá utilizar cookies estrictamente necesarias para su funcionamiento, autenticación, seguridad, sesión y procesamiento de pagos. También puede utilizar cookies funcionales, analíticas, publicitarias o de terceros, según las funcionalidades efectivamente incorporadas.

Las cookies no esenciales se activarán únicamente cuando corresponda y después de obtener el consentimiento del usuario. El sitio ofrecerá opciones para aceptar, rechazar o configurar estas cookies, y permitirá retirar posteriormente el consentimiento. La configuración del navegador también puede bloquear o eliminar cookies, aunque algunas funciones necesarias podrían verse afectadas.

La información sobre nombre, proveedor, finalidad, duración y categoría de cada cookie estará disponible en el panel o Política de Cookies del sitio.

14. Complementos sociales y contenidos de terceros

El sitio puede incorporar mapas, videos, botones de redes sociales, mensajería u otros contenidos de terceros. Estos servicios pueden recibir información técnica, incluida la dirección IP, el dispositivo o la página visitada, especialmente si el usuario mantiene iniciada una sesión con el tercero.

Cuando estos componentes no sean estrictamente necesarios, se cargarán después de obtener el consentimiento correspondiente. El tratamiento efectuado directamente por el tercero se registrará también por sus propias políticas.

15. Comunicaciones

SGP podrá enviar comunicaciones necesarias para administrar solicitudes, licencias, pagos, vencimientos, renovaciones, documentación, seguridad, soporte y cambios del servicio. Estas comunicaciones forman parte de la relación solicitada o existente y no se consideran necesariamente promocionales.

Las comunicaciones promocionales o no indispensables se enviarán cuando exista una base legal válida. El destinatario podrá solicitar la baja mediante el mecanismo incluido en cada mensaje o escribiendo a operaciones@sgp.com.py.

16. Menores de edad

La plataforma transaccional no está dirigida a menores de edad. Si excepcionalmente fuera necesario tratar datos de un niño, niña o adolescente, SGP aplicará el interés superior del menor, proporcionará información adecuada a su edad y verificará la autorización exigida por la ley.

Para menores de dieciséis años se requerirá el consentimiento previo, expreso e informado de quien ejerza la patria potestad, guarda o tutela. Para datos sensibles de adolescentes de dieciséis años o más y hasta la mayoría de edad, se solicitarán los consentimientos y autorizaciones previstos legalmente.

17. Datos de terceros y veracidad

Quien proporcione datos de otra persona declara contar con autorización o con una base válida para comunicarlos y deberá informarle sobre el tratamiento realizado por SGP cuando corresponda. Esta declaración no excluye las obligaciones propias de SGP como responsable del tratamiento.

El usuario deberá proporcionar datos verdaderos, completos y actualizados. SGP podrá solicitar documentación razonable para verificar identidad, representación, titularidad o exactitud y podrá corregir, bloquear o suprimir información inexacta conforme a la ley.

18. Decisiones automatizadas y perfiles

SGP puede utilizar herramientas automatizadas para ordenar solicitudes, generar alertas, priorizar gestiones, detectar inconsistencias o apoyar la prevención de fraude. Salvo información expresa en contrario, estas herramientas no decidirán por sí solas la aprobación o rechazo definitivo de una licencia, la determinación final de una deuda, el ejercicio de derechos ni otra cuestión que produzca efectos jurídicos o afecte significativamente al titular.

Cuando exista una decisión exclusivamente automatizada con esos efectos, SGP informará la lógica general, las consecuencias previstas y el mecanismo para solicitar intervención humana, expresar su posición o impugnar la decisión.

19. Enlaces externos

El sitio puede contener enlaces a páginas o servicios de terceros. SGP no controla sus contenidos ni prácticas de privacidad. Antes de proporcionar datos, el usuario deberá consultar las políticas del tercero correspondiente.

20. Cambios en esta Política

SGP podrá actualizar esta Política por cambios legales, regulatorios, técnicos, operativos o institucionales. La versión vigente se publicará con su fecha de actualización y los cambios sustanciales serán comunicados por medios razonables.

Cuando una modificación requiera un nuevo consentimiento, SGP lo solicitará expresamente antes de aplicar el tratamiento correspondiente. La continuidad del uso del sitio no sustituye el consentimiento específico exigido por la ley.

21. Ley aplicable

Esta Política se rige por las leyes de la República del Paraguay, sin perjuicio de las normas imperativas que puedan resultar aplicables.